...Törvényszék
10.G.40.099/2016/98.

A **...** Törvényszék a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Kovács Attila Ervin ügyvéd) által képviselt felperes által, a Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Zajdó Zsolt ügyvéd) által képviselt alperes ellen bérleti díj tárgyában indított perében meghozta a következő

í t é l e t e t:

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 68.017.227 (hatvannyolcmillió-tizenhétezer-kettőszázhuszonhét) Ft-ot, valamint
1.031.394 (egymillió-harmincegyezer-háromszázkilencvennégy) Ft után 2015. június 18-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
1.243.103 (egymillió-kettőszáznegyvenháromezer-egyszázhárom) Ft után 2015. augusztus 6-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
1.241.623 (egymillió-kettőszáznegyvenegyezer-hatszázhuszonhárom) Ft után 2015. szeptember 9-től 2016. augusztus 30-ig járó,
1.251.301 (egymillió-kettőszázötvenegyezer-háromszázegy) Ft után 2015. október 7-től a kifizetésig járó,
1.813.715 (egymillió-nyolcszáztizenháromezer-hétszáztizenöt) Ft után 2015. november 5-től a kifizetésig járó,
1.912.222 (egymillió-kilencszáztizenkettőezer-kettőszázhuszonkettő) Ft után 2015. december 4-től a kifizetésig járó,
1.944.540 (egymillió-kilencszáznegyvennégyezer-ötszáznegyven) Ft után 2016. január 3-tól a kifizetésig járó,
1.932.520 (egymillió-kilencszázharminckettőezer-ötszázhúsz) Ft után 2016. február 6-tól a kifizetésig járó,
1.895.298 (egymillió-nyolcszázkilencvenötezer-kettőszázkilencvennyolc) Ft után 2016. március 5-től a kifizetésig járó,
1.908.175 (egymillió-kilencszáznyolcezer-egyszázhetvenöt) Ft után 2016. április 7-től a kifizetésig járó,
1.909.095 (egymillió-kilencszázkilencezer-kilencvenöt) Ft után 2016. május 4-től a kifizetésig járó,
1.930.497 (egymillió-kilencszázharmincezer-négyszázkilencvenhét) Ft után 2016. június 8-tól a kifizetésig járó,
1.924.119 (egymillió-kilencszázhuszonnégyezer-egyszáztizenkilenc) Ft után 2016. július 6-tól a kifizetésig járó,
1.929.822 (egymillió-kilencszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonkettő) Ft után 2016. augusztus 5-től a kifizetésig járó,
1.139.203 (egymillió-egyszázharminckilencezer-kettőszázhárom) Ft után 2016. október 12-től a kifizetésig járó,
1.237.672 (egymillió-kettőszázharminchétezer-hatszázhetvenkettő) Ft után 2015. június 18-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
1.491.723 (egymillió-négyszázkilencvenegyezer-hétszázhuszonhárom) Ft után 2015. augusztus 6-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
792.438 (hétszázkilencvenkettőezer-négyszázharmincnyolc) Ft után 2015. szeptember 9-től 2016. augusztus 30-ig járó,
697.509 (hatszázkilencvenhétezer-ötszázkilenc) Ft után 2015. szeptember 9-től a kifizetésig járó,

1.501.561 (egymillió-ötszázegyezer-ötszázhatvanegy) Ft után 2015. október 7-től a kifizetésig járó,
1.488.459 (egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszázötvenkilenc) Ft után 2015. november 5-től a kifizetésig járó,
1.496.522 (egymillió-négyszázkilencvenhatezer-ötszázhuszonkettő) Ft után 2015. december 4-től a kifizetésig járó,
1.521.814 (egymillió-ötszázhuszonegyezer-nyolcszáztizennégy) Ft után 2016. január 3-tól a kifizetésig járó,
1.512.407 (egymillió-ötszáztizenkettőezer-négyszázhét) Ft után 2016. február 6-tól a kifizetésig járó,
1.483.276 (egymillió-négyszáznyolcvanháromezer-kettőszázhetvenhat) Ft után 2016. március 5-től a kifizetésig járó,
1.493.355 (egymillió-négyszázkilencvenháromezer-háromszázötvenöt) Ft után 2016. április 7-től a kifizetésig járó,
1.494.074 (egymillió-négyszázkilencvennégyezer-hetvennégy) Ft után 2016. május 4-től a kifizetésig járó,
3.919.239 (hárommillió-kilencszáztizenkilencezer-kettőszázharminckilenc) Ft után 2016. június 8-tól a kifizetésig járó,
470.181 (négyszázhetvenezer-egyszáznyolcvanegy) Ft után 2016. június 8-tól a kifizetésig járó,
2.299.809 (kettőmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilenc) Ft után 2016. június 8-tól a kifizetésig járó,
2.292.212 (kettőmillió-kettőszázkilencvenkettőezer-kettőszáztizenkettő) Ft után 2016. július 6-tól a kifizetésig járó,
2.299.006 (kettőmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-hat) Ft után 2016. augusztus 5-től a kifizetésig járó,
1.357.136 (egymillió-háromszázötvenhétezer-egyszázharminchat) Ft után 2016. október 12-től a kifizetésig járó,
127.283 (egyszázhuszonhétezer-kettőszáznyolcvanhárom) Ft után 2015. június 26-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
677.969 (hatszázhetvenhétezer-kilencszázhatvankilenc) Ft után 2015. június 26-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
149.531 (egyszáznegyvenkilencezer-ötszázharmincegy) Ft után 2015. június 30-tól 2016. augusztus 30-ig járó,
7.264 (hétezer-kettőszázhatvannégy) Ft után 2015. július 7-től 2016. augusztus 30-ig járó,
175.412 (egyszázhetvenötezer-négyszáztizenkettő) Ft után 2015. október 23-tól 2015. december 9-ig járó,
300 (háromszáz) Ft után 2015. december 10-től a kifizetésig járó,
973.577 (kilencszázhetvenháromezer-ötszázhetvenhét) Ft után 2016. március 31-től a kifizetésig járó,
5.845 (ötezer-nyolcszáznegyvenöt) Ft után 2016. április 2-től a kifizetésig járó,
468.575 (négyszázhatvannyolcezer-ötszázhetvenöt) Ft után 2016. április 27-től a kifizetésig járó,
163.438 (egyszázhatvanháromezer-négyszázharmincnyolc) Ft után 2016. április 28-tól a kifizetésig járó,
776.004 (hétszázhetvenhatezer-négy) Ft után 2016. április 30-tól a kifizetésig járó,
208.459 (kettőszáznyolcezer-négyszázötvenkilenc) Ft után 2016. május 27-től a kifizetésig járó,
156.827 (egyszázötvenhatezer-nyolcszázhuszonhét) Ft után 2016. június 1-től a kifizetésig járó,
654.872 (hatszázötvennégyezer-nyolcszázhetvenkettő) Ft után 2016. június 8-tól a kifizetésig járó,
150.194 (egyszázötvenezer-egyszázkilencvennégy) Ft után 2016. június 30-tól a kifizetésig járó,
164.755 (egyszázhatvannégyezer-hétszázötvenöt) Ft után 2016. június 30-tól a kifizetésig járó,
459.364 (egyszázötvenkilencezer-háromszázhatvannégy) Ft után 2016. július 14-től a kifizetésig

járó,
108.264 (egyszáznyolcezer-kettőszázhatvannégy) Ft után 2016. július 27-től a kifizetésig járó,
109.765 (egyszázkilencezer-hétszázhatvanöt) Ft után 2016. július 28-tól a kifizetésig járó,
540.480 (ötszáznegyvenezer-négyszáznyolcvan) Ft után 2016. július 29-től a kifizetésig járó,
172.924 (egyszázhetvenkettőezer-kilencszázhuszonnégy) Ft után 2016. augusztus 24-től a kifizetésig járó,
510.967 (ötszáztízezer-kilencszázhatvanhét) Ft után 2016. augusztus 27-től a kifizetésig járó,
93.819 (kilencvenháromezer-nyolcszáztizenkilenc) Ft után 2016. augusztus 28-tól a kifizetésig járó,
5.925 (ötezer-kilencszázhuszonöt) Ft után 2016. szeptember 21-től a kifizetésig járó,
6.153 (hatezer-egyszázötvenhárom) Ft után 2016. szeptember 21-től a kifizetésig járó,
145.249 (egyszáznegyvenötezer-kettőszáznegyvenkilenc) Ft után 2016. szeptember 28-tól a kifizetésig járó,
491.237 (négyszázkilencvenegyezer-kettőszázharminchét) Ft után 2016. szeptember 28-tól a kifizetésig járó,
103.141 (egyszázháromezer-egyszáznegyvenegy) Ft után 2016. szeptember 30-tól a kifizetésig járó,
879 (nyolcszázhetvenkilenc) Ft után 2016. október 2-től a kifizetésig járó,
5.017 (ötezer-tizenhét) Ft után 2016. október 2-től a kifizetésig járó,
839 (nyolcszázharminckilenc) Ft után 2016. október 5-től a kifizetésig járó,
5.017 (ötezer-tizenhét) Ft után 2016. október 5-től a kifizetésig járó,
855 (nyolcszázötvenöt) Ft után 2016. október 5-től a kifizetésig járó,
5.017 (ötezer-tizenhét) Ft után 2016. október 5-től a kifizetésig járó,
1.342 (egyezerháromszáznegyvenkettő) Ft után 2016. október 6-tól a kifizetésig járó,
3.010 (háromezer-tíz) Ft után 2016. október 6-tól a kifizetésig járó,
136.244 (egyszázharminchatezer-kettőszáznegyvennégy) Ft után 2016. október 23-tól a kifizetésig járó,
274.358 (kettőszázhetvennégyezer-háromszázötvennyolc) Ft után 2016. október 27-től a kifizetésig járó,
77.930 (hetvenhétezer-kilencszázharminc) Ft után 2016. október 27-től a kifizetésig járó,
12.481.693 (tizenkettőmillió-négyszáznyolcvanegyezer-hatszázkilencvenhárom) Ft után 2016. október 12-től a kifizetésig járó,
1.750.000 (egymillió-hétszázötvenezer) Ft után 2016. március 9-től a kifizetésig járó,
a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű kamatot.

Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 3.989.453 (hárommillió-kilencszáznyolcvankilencezer-négyszázötvenhárom) Ft perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a **...** Ítélőtáblához címzett, de a **...** Törvényszéknél előterjesztendő fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. Amennyiben a fellebbezést előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, csak a teljesítési határidővel

kapcsolatos, vagy csak az ítélet indokolása ellen irányul.

A felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében kérheti.

A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha a felek ezt kérték.

I n d o k o l á s

A bíróság a peres felek előadása, a csatolt okiratok tartalma, **S.J.**, **T.L.**, **Cs.I.A.** és **B.Z.N.** tanúk vallomása, **Ő.J.**, **K.J.**, **Sz.S.**, **I.Gy.** szakértők szakvéleménye alapján a következő tényállást állapította meg.

... Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 2001. május 25. napján kelt **...** számú határozatával a felperes mint építtető részére engedélyt adott arra, hogy a **D. település**, **...** szám alatti, **...** helyrajzi számú ingatlanon I. ütem jelöléssel 2671 m² hasznos alapterületű élelmiszer-, zöldség-, virágpiacot építsen a csatolt műszaki terveknek megfelelően.

... jegyzője 2002. szeptember 5. napján kelt **...** sorszámú határozatával a felperes mint építtető részére engedélyt adott arra, hogy a **...** számú építési engedélytől eltérő kivitelezésre kerüljön sor. A változás átfogta azt, hogy az eredetileg tervezett földszintes épület helyett további két szint építése valósuljon meg. Az engedély az OTÉK 53. §-ára hivatkozással rögzítette azt, hogy valamennyi helyiség rendeltetésének megfelelő hatásfokú szellőzését meg kell oldani. Az engedély alapját képező épületgépészeti terv tartalmaz arra utalást, hogy a tervezés elvégzése a Magyar Szabványok szerint történt.

... jegyzője 2004. április 22-én kelt **...** számú határozatával a módosított építési engedély alapján elkészült létesítményre használatbavételi engedélyt adott.

Az elkészült létesítmény második emeleti, 2059,74 m^2 hasznos területű, a közös területek használata miatt ténylegesen 2099,37 m^2 területű üzletrészének hasznosítására 2007. október 1. napján a felperes mint bérbeadó és az **A.** Kft. mint bérlő között bérleti szerződés jött létre 15 év határozott időtartamra. A fizetendő bérleti díj mértékét négyzetméterenként 5 euró + áfa összegben rögzítették azzal, hogy a bérlet első négy naptári évének időtartamára kedvezményes bérleti díj volt fizetendő oly módon, hogy 2008. évre 2, 2009. évre 2,5, 2010. évre 3, 2011. évre 4 euró + áfa négyzetméterenkénti bérleti díjat határoztak meg. Rendelkeztek továbbá arról, hogy az üzemeltetési költségekre négyzetméterenként 1,7 euró + áfa összeget kell fizetni.

Ez a bérleti szerződés a szerződésben meghatározott ideig nem volt hatályban, 2012. február 27-én a felperes mint tulajdonos, valamint az **A.** Kft. mint üzemeltető között területüzemeltetési megállapodás jött létre, mely alapján az **A.** Kft. a létesítmény napi üzemviteli feladatait látta el, melynek fejében minden megkezdett naptári hónapra az üzemeltetési költségeket fedező 2.755.900 Ft + áfa összeg fizetését vállalta. A megállapodás rögzítette azt, hogy a felperes azonnali hatályú felmondását nem kell megelőznie értesítésnek.

A 2014. december 1-jén kelt okiratba foglaltan a **C.** Kft. (melynek tagja az alperes 2013. december 2-től) a per tárgyául szolgáló bérlemény bérletére vonatkozó ajánlatot juttatott el a felpereshez.

Ebben közölte azt, hogy 2015. január 1. napjától venné bérbe a létesítményt négyzetméterenként havi 1 euró bérleti díj és a nettó árbevétel 8 százaléka ellenében. Az ajánlat tartalmazta azt, hogy a **C.** Kft. eszközcserét és épületgépészeti, építészeti fejlesztéseket kíván megvalósítani, amelyhez a felperestől anyagi hozzájárulást nem igényel. Ennek részletezéseként utalt arra, hogy napelemeket kíván telepíteni a felvett elektromos áram csökkentésére, valamint un. VFR rendszert építene ki a gépészeti hűtés-fűtés rendszer jobb hatékonyságára. Ezen ajánlat alapján bérleti szerződés kötésére nem került sor.

2015. február 1. napján a felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között bérleti szerződés jött létre a **D. települési ...** helyrajzi szám alatt nyilvántartott épületnek a használatra készen kiépített 2059,74 m^2 hasznos alapterületű részére azzal, hogy az épület közös területeinek használata miatt a tényleges területet 2099,37 m^2-ben határozták meg.

A bérlemény felhasználási céljaként a sport- és szabadidőközpont működtetését, valamint egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás nyújtását rögzítették azzal, hogy ezen tevékenység megváltoztatása csak a felperes előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet meg.

Kitértek arra, hogy az alperes a szerződéshez csatolt B mellékletben leírtak szerinti állapotban és időpontban a felsorolt beépített eszközökkel, valamint a csatolt C mellékletben felsorolt, a bérbeadó tulajdonát képező, az építmény tartozékát nem képező, de a bérleményben folytatott tevékenységet segítő eszközökkel veszi birtokba a bérleményt.

A megállapodás átfogta azt, hogy az alperes a bérlemény további átalakítási és berendezési munkáit csak képzett szakemberrel, vagy szakcéggel, saját költségén és kockázatára hajtja végre, más bérlők üzletmenetének zavarása nélkül. Az átalakítási munkákat a felperessel köteles előzetesen egyeztetni, a kiviteli terveket még a munkák megkezdése előtt jóváhagyásra a felperes részére bemutatni. A felperes a tervek bemutatásától számított 15 napon belül nyilatkozik a terv jóváhagyásáról, vagy módosítás igényéről.

A szerződésben rögzítették azt, hogy az alperes kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén a tevékenységét segítő, a szolgáltatásának színvonalát emelő beruházást, fejlesztést hajt végre a bérleti idő első évében. Részletezték, hogy ez a bérlemény technikai feltételeinek javítását, az eszközpark korszerűsítő fejlesztését, valamint az energiahatékonyságot javító beruházásokat fogja át.

A bérlemény birtokba adásának várható időpontjaként 2015. március 1. napját határozták meg azzal, hogy arra legkésőbb 2015. március 15. napjáig sor kerül. Rögzítették, hogy a bérleti díj és üzemeltetési költség fizetésének kötelezettsége a birtokba adás napjától terheli az alperest. A bérleti szerződést 5 év határozott időre kötötték.

A havonta fizetendő bérleti díj összegét négyzetméterenként 2,3 euró + áfa összegben határozták meg azzal, hogy az első 6 hónap időtartamra a bérleti díj mértéke négyzetméterenként havi 1,5 euró + áfa. Rögzítették azt, hogy az alperes viseli a bérlemény üzemeltetéséhez szükséges teljes közüzemi költséget, amely a beépített almérők, illetőleg mellékmérők állása alapján kerül elszámolásra, valamint azt, hogy a bérlemény és a közös területű üzemeltetési költségek fedezetére az alperes havonta négyzetméterenként 1,8 euró + áfa összegű elszámolási előleget fizet. Az üzemeltetési költségek elszámolása évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év június 30. napjáig esedékes a szerződés szerint.

A fizetési feltételeket illetően kikötötték, hogy a bérleti díj, valamint üzemeltetési elszámolási előleg

számlázása forintban történik a tárgyhót megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett HUF/EURO devizaárfolyamon. Kitértek arra, hogy a felperes számlája alapján az alperes a havi bérleti díjat és az üzemeltetési elszámolási előleget előre, az eredeti számla igazolt kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül fizeti meg bankszámlára utalással. Késedelmes fizetés esetére a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű napi késedelmi kamat fizetését írták elő.

Rögzítették azt, hogy a bérleti díjjal és az üzemeltetési elszámolási előleggel szemben beszámításnak nincs helye.

A szerződésben meghatározottak szerint az alperes az őt terhelő kötelezettségek teljesítésének biztosítására 10.000.000 Ft óvadékot nyújt azzal, hogy ebből 8.000.000 Ft megfizetése legkésőbb a birtokba adás időpontjáig esedékes, további 2.000.000 Ft összeget 2015. szeptember 15. napjáig köteles megfizetni. Rögzítették azt, hogy a szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a felperes jogosult bírói út igénybevétele nélkül követelését az alperessel szemben az óvadék összegéből közvetlenül kielégíteni.

A szerződésben meghatározták, hogy amennyiben az alperes egyhavi bérleti díjjal, vagy üzemeltetési költséggel 15 naptári napnál tovább hátralékba kerül, vagy a bérlő az óvadékfizetési, -kiegészítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a felperes köteles felszólítani az alperest következményekre történő figyelmeztetés mellett. Amennyiben az alperes 8 naptári napon belül nem tesz eleget ezen mulasztott kötelezettségeinek, a felperes jogában áll további 8 naptári napon belül felmondani. A felmondás az elmulasztott fordulónapot követő hónap utolsó napjára szól, de a felmondási határidő nem lehet rövidebb 15 napnál.

A szerződésben meghatározták azt, hogy bármelyik fél részéről a másik fél rendkívüli felmondására okot adó magatartása okán kerül sor a bérleti szerződés megszüntetésére, a károsult felet a bérlemény mindenkori háromhavi bérleti díja és üzemeltetési elszámolási költségelőlege együttes bruttó összegeinek megfelelő kötbér illeti meg.

Rögzítették továbbá azt, hogy amennyiben a bérlő 2.000.000 Ft összegű óvadék részösszeg megfizetésével késedelembe esik, úgy a bérbeadó a bérlőtől napi késedelmi díjat követelhet, melynek mértéke a késedelmes napok számára tekintettel naponként 20.000 Ft + áfa összegű.

A bérlemény birtokba adására 2015. május 5. napján került sor.

A 2015. május 4-én kelt okiratba foglaltan a felperes az **A.** Kft-vel kötött területüzemeltetési megállapodást azonnali hatállyal felmondta. A felmondást tartalmazó okiratot az **A.** Kft. 2015. május 4-én átvette. Az üzemeltetett helyiség átadás-átvételére 2015. május 5-én került sor. Ezen átadás-átvétel során leltár felvétele is megtörtént..

A per tárgyául szolgáló bérlemény meghatározott részeit az **A.** Kft. bérbeadás útján hasznosította. Ezen részekhez kapcsolódóan az alperes is bérleti szerződéseket kötött, így 2015. május 4. napján az alperes mint bérbeadó és **B.I.** egyéni vállalkozó mint bérlő között bérleti szerződés jött létre a jelen per tárgyát képező bérleményen belül található 16 m^2 alapterületű részre.

2015 júniusában a per tárgyául szolgáló bérlemény sportrészlegének (a bowlingpálya és vendéglátó részleg kivételével) üzemeltetésére az alperes és az **A.(2)** Kft. között megállapodás jött létre.

A bérleti szerződés fennállása alatt a felperes a következő számlákat állította ki bérleti díjról.

időszak	számlaszám	számla kelte	esedékesség	összeg
2015. május	**...**	2015.06.02.	2015.06.17.	1.031.394 Ft
2015. augusztus	**...**	2015.07.22.	2015.08.05.	1.243.103 Ft
2015. szeptember	**...**	2015.08.24.	2015.09.08.	1.241.623 Ft
2015. október	...	2015.09.21.	2015.10.06.	1.251.301 Ft
2015. november	...	2015.10.20.	2015.11.4.	1.813.715 Ft
2015. december	...	2018.11.18.	2015.XII.3.	1.912.222 Ft
2016. január	...	2015.12.18.	2016.01.02.	1.944.540 Ft
2016. február	...	2016.01.21.	2016.02.05.	1.932.520 Ft
2016. március	...	2016.02.18.	2016.03.04.	1.895.298 Ft
2016. április	...	2016.03.22.	2016.04.06.	1.908.175 Ft
2016. május	...	2016.04.18.	2016.05.03.	1.909.095 Ft
2016. június	...	2016.05.23.	2016.06.07.	1.930.497 Ft
2016. július	...	2016.06.20.	2016.07.05.	1.924.119 Ft
2016. augusztus	...	2016.07.20.	2016.08.04.	1.929.822 Ft

A számlákon szereplő összesen 23.867.424 Ft-ot az alperes nem fizette meg.

A bérleti szerződés fennállása alatt a felperes a következő számlákat állította ki üzemeltetési díjról.

időszak	számlaszám	számla kelte	esedékesség	összeg
2015. május	...	2015.06.02.	2015.06.17.	1.237.672 Ft
2015. augusztus	...	2015.07.22.	2015.08.05.	1.491.723 Ft
2015. szeptember	...	2015.08.24.	2015.09.08.	1.489.947 Ft
2015. október	...	2015.09.21.	2015.10.06.	1.501.561 Ft
2015. november	...	2015.10.20.	2015.11.04.	1.488.459 Ft
2015. december	...	2015.11.18.	2015.12.03.	1.496.522 Ft
2016. január	...	2015.12.18.	2016.01.02.	1.521.814 Ft
2016. február	...	2016.01.21.	2016.02.05.	1.512.407 Ft
2016. március	...	2016.02.18.	2016.03.04.	1.483.276 Ft
2016. április	...	2016.03.22.	2016.04.06.	1.493.355 Ft
2016. május	...	2016.04.18.	2016.05.03.	1.494.074 Ft
2016. január-május időszakra üzemeltetési költség elszámolás	BVF20160703	2016.05.23.	2016.06.07.	3.919.239 Ft
2015. évi üzemeltetési költség elszámolás	BVF20160721	2016.05.23.	2016.06.07.	470.181 Ft
2016. június	...	2016.05.23.	2016.06.07.	2.299.809 Ft
2016. július	...	2016.06.20.	2016.07.05.	2.292.212 Ft
2016. augusztus	...	2016.07.20.	2016.08.04.	2.299.006 Ft

A számlákon szereplő összesen 27.491.257 Ft-ot az alperes nem fizette meg.

A felperes a bérleti szerződés fennállása alatt a következő számlákat állította ki közműköltségekről.

időszak	számlaszám	számla kelte	esedékesség	összeg
2015. május távhődíj	...	2015.06.18.	2015.06.26.	127.283- Ft
2015. május áramdíj	...	2015.06.18.	2015.06.26.	677.969- Ft
2015. május vízdíj	...	2015.06.22.	2015.06.30.	149.531- Ft
2015. május telefondíj	...	2015.06.29.	2015.07.07.	7.264- Ft
2015. szeptember távhődíj	...		2015.10.22.	175.412 Ft
2016. február távhődíj	...	2016.03.22.	2016.03.30.	973.577 Ft
2016. február telefondíj	...	2016.03.24.	2016.04.01.	5.845 Ft
2016. március távhődíj	...	2016.04.18.	2016.04.26.	468.575 Ft
2016. március vízdíj	...	2016.04.19.	2016.04.27.	163.438 Ft
2016. március áramdíj	...	2016.04.21.	2016.04.29.	776.004 Ft
2016. április távhődíj	...	2016.05.18.	2016.05.26.	208.459 Ft
2016. április vízdíj	...	2016.05.23.	2016.05.31.	156.827 Ft
2016. április áramdíj	...	2016.05.30.	2016.06.07.	654.872 Ft
2016. május vízdíj	...	2016.06.21.	2016.06.29.	150.194 Ft
2016. május távhődíj	...	2016.06.21.	2016.06.29.	164.755 Ft
2016. május áramdíj	...	2016.07.05.	2016.07.13.	459.364 Ft
2016. június távhődíj	...	2016.07.18.	2016.07.26.	108.264 Ft
2016. június vízdíj	...	2016.07.19.	2016.07.27.	109.765 Ft
2016. június áramdíj	...	2016.07.20.	2016.07.28.	540.480 Ft
2016. július távhődíj	...	2016.08.15.	2016.08.23.	172.924 Ft
2016. július áramdíj	...	2016.08.18.	2016.08.26.	510.967 Ft
2016. június vízdíj	...	2016.08.19.	2016.08.27.	93.819 Ft
2016. március telefondíj	...	2016.09.12.	2016.09.20.	5.925 Ft
2016. április	...	2016.09.12.	2016.09.20.	6.153 Ft

telefondíj				
2016. augusztus távhődíj	...	2016.09.19.	2016.09.27.	145.249 Ft
2016. augusztus áramdíj	...	2016.09.19.	2016.09.27.	491.237 Ft
2016. augusztus vízdíj	...	2016.09.21.	2016.09.29.	103.141 Ft
2016. május telefondíj	...	2016.09.23.	2016.10.01.	879 Ft
2016. június telefon előfizetési díj	...	2016.09.23.	2016.10.01.	5.017 Ft
2016. június telefon forgalmi díj	...	2016.09.26.	2016.10.04.	839 Ft
2016. július telefon előfizetési díj	...	2016.09.26.	2016.10.04.	5.017 Ft
2016. július telefon forgalmi díj	...	2016.09.26.	2016.10.04.	855 Ft
2016. augusztus telefon előfizetési díj	...	2016.09.26.	2016.10.04.	5.017 Ft
2016. augusztus telefon forgalmi díj	...	2016.09.27.	2016.10.05.	1.342 Ft
2016. szeptember telefon előfizetési díj	...	2016.09.27.	2016.10.05.	3.010 Ft
2016. szeptember távhő díj	...	2016.10.14.	2016.10.22.	136.244 Ft
2016. szeptember áramdíj	...	2016.10.18.	2016.10.26.	274.358 Ft
2016. szeptember vízdíj	...	2016.10.18.	2016.10.26.	77.930 Ft

A 2015. szeptember havi, 174.412 Ft összegű távhődíjból 2015. december 10-én az alperes 175.112 Ft-ot megfizetett.

Ezen túlmenően az alperes 12.175 Ft összegű telefondíjat duplán teljesített, ezért 2016. január 15-i dátummal a felperes a fennálló közüzemi díjtartozásból levonta a tartozatlan fizetést.

Az így fennálló, összesen 7.930.514 Ft-ot az alperes nem fizette meg.

A felperes részéről küldött számlák túlnyomó többségét az alperes visszaküldte, válasziratában a bérleményre vonatkozó minőségi kifogásokat jelölt meg a bowlingpályát, az öltözőt, az edzőtermi gépeket, a világítási rendszert érintően.

2015 őszén az alperes több, a bérlemény felújítására vonatkozó elképzelést, tervet juttatott el a felpereshez, melyre választ nem kapott, így az alperes részéről érdemi átalakítási, felújítási munkálatok elvégzésére nem került sor.

A 2016. július 12-én kelt okiratba foglaltan a megkötött bérleti szerződést a felperes rendkívüli felmondással megszüntette 2016. augusztus 31. napjára szólóan. A bérlemény birtokának visszabocsátása 2016. szeptember 18-án történt meg.

2016. szeptember 26-án a felperes 1.139.203 Ft összegű használati díjról és 1.357.136 Ft összegű üzemeltetési költségről állított ki számlákat a 2016. szeptember 1. és 18-a közötti időszakra vonatkozóan, 2016. október 11-i teljesítési határidővel. Ezen túlmenően 12.481.693 Ft összegű kötbérről állított ki számlát szintén 2016. október 11-i teljesítési határidővel. A számlákon feltüntetett összegeket az alperes nem fizette meg.

A bérlemény az alperes birtoklásának már a kezdetén is avult műszaki állapotban volt. A kiépített bowlingpálya rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. Ennek oka az volt, hogy a bábuállító automatika, a golyó visszaadagoló automatika, valamint a működtető szoftver nem működött megfelelően, ezek gyakran leálltak, akadályozták a bowlingpálya használatát.

A fallabdapályák falfelületei avultak, repedezettek voltak, ami a használhatóság rovására ment, a falnak ütött labdák nem megfelelően pattantak vissza.

A bérleményben kiépített légtechnikai rendszer nem minden körülmény között tudta az optimálisnak tekinthető 50 százalék mértékű relatív páratartalmat biztosítani. Ennek ellensúlyozására a bérlemény területén több split klímaberendezés elhelyezése történt meg és ezek működtetése a megfelelő légállapot elérését lehetővé tette. A split klímaberendezéssel fel nem szerelt helyiségek esetében nyári hónapokban, 30 ^{0}C feletti külső hőmérséklet esetén, intenzív mozgás végzése mellett a páratartalom olyan mértékűre emelkedett, ami már diszkomfort érzést váltott ki. Ez az állapot egy naptári évben megközelítőleg 6 hét időtartamban jelentkezett.

A bérlemény, különösen a bowlingpálya, valamint a fallabdapályák avultságára tekintettel a bérleti díj 25 százalék mértékű csökkentésével lenne biztosítható a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékegyensúlya.

A bérlemény avultsága, valamint emellett a légkezelő rendszer nem megfelelő működésére tekintettel a bérleti díj 30 százalék mértékű csökkentésével lenne elérhető a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékegyensúlya.

A felperes fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő 2016. április 18-án. Az alperes ellentmondása folytán perré alakult eljárás során a felperes módosított keresetében 73.267.227 Ft tőke megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Ebből 25.006.627 Ft-ot bérleti díj címén, 28.848.393 Ft-ot üzemeltetési díj címén, 7.930.514 Ft-ot közüzemi költségek címén, 12.481.693 Ft-ot kötbér címén, 7.000.000 Ft-ot óvadék késedelmes megfizetése miatt fizetendő díj címén igényelt. A legkorábban lejárt követelésrészekbe beszámítani kérte az alperes részéről fizetett 8.000.000 Ft összegű óvadékot.

Késedelmi kamat fizetését a bérleti díj, üzemeltetési költség, közműdíj és kötbér esetében az ezekre nézve kiállított számlákon feltüntetett teljesítési határidőt követő naptól, 7.000.000 Ft összeg

esetében pedig középarányosan, 2016. március 5-től igényelte.

Keresetének indokául előadta azt, hogy a peres felek között bérleti szerződés jött létre, az alperes bérleti díj, üzemeltetési díj és közüzemi költségek fizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.

Kötbér címén felszámított igényének alapjaként a bérleti szerződés 19.1. pontjában írtakat hivatkozta, mivel álláspontja szerint a bérleti szerződés felmondására az alperes magatartása vezetett.

Az óvadék késedelmes fizetése címén felszámított díj alapját a bérleti szerződés 19.2. pontjában jelölte meg.

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azt nem vitatta, hogy a peres felek között bérleti szerződés jött létre, előadása szerint birtoklása 2015. június 1-jétől kezdődött.

A bérleti díj, az üzemeltetési díj és közüzemi díjak esetében a követelés összegszerűségét nem vitatta, ezekkel szemben szavatossági kifogást támasztott, 50 százalék mértékű díjcsökkentés elszámolását kérve. Hibaként azt jelölte meg, hogy a bowlingpálya nem volt használható, a fallabdapályák oldalfali felületén sérülések voltak, a szaunatér esetében a borítás mögött penészedett a fal, valamint a bérlemény légtechnikai rendszere nem biztosított megfelelő mennyiségű levegőt, nyáron túlzottan meleg volt, télen hideg, a kapacitás hiánya miatt oxigénhiányos helyzet alakult ki. Ezen körülmények miatt a bérlemény teljes területe rendeltetésszerűen nem volt használható, ezért a bérleti díj, az üzemeltetési díj és a közüzemi díjak (a telefondíj kivételével) csökkentése indokolt.

A kötbérigény esetében az összegszerűséget nem vitatta, annak jogalapját tette kétségessé, mivel álláspontja szerint a felperes hibás teljesítése vezetett a bérleti szerződés megszűnéséhez.

Az óvadék késedelmes fizetése címén felszámított díj esetében a jogalapot nem vitatta, csak annak összegszerűségét, álláspontja szerint legfeljebb a Ptk. szerinti késedelmi kamat elszámolására van lehetőség.

A felperes vitatta azt, hogy a bérlemény esetében fennálltak azok a hibák, amelyeket az alperes megjelölt. Hivatkozása szerint a bérlemény az alperes által ismert, de legalábbis megismerhető műszaki állapotban volt. Ennek alátámasztására hivatkozott arra, hogy a **C.** Kft. képviseletében az alperes ügyvezetője a perbeli bérleti szerződés megkötését megelőzően ajánlattal élt, így ismert volt a bérlemény állapota. Előadta továbbá azt, hogy az alperes által kifogásolt körülmények nem tartoztak a bérleti szerződés alapján nyújtott szolgáltatáshoz, így szavatosság nem terheli.

A felperes keresete az alábbiak szerint részben alapos.

A perben becsatolt okiratok tartalma alapján volt lehetőség az építési engedélyekkel, használatbavételi engedéllyel kapcsolatos körülmények rögzítésére, valamint a felperes és az **A.** Kft. a peres felek közti bérleti szerződés tartalmának, valamint az alperes és az **A.(2)** Kft. közötti, valamint az alperes és **B.I.** közötti szerződés lényeges körülményeinek a meghatározására.

Az alperes hivatkozása szerint birtoklása ténylegesen 2015 júniusától kezdődött. Ehhez képest 2015. május 5-i keltezéssel a bérlemény, valamint az abban található, a felperes tulajdonát képező, nem fixen beépített eszközökre birtokbaadási jegyzőkönyv kiállítására került sor, melyet az alperes

képviseletében az ügyvezető írt alá.

Mindezek mellett jelentősége van annak is, hogy 2015. május 4. napján az alperes albérleti szerződést kötött a bérleményen belül található részekre, melyekre korábban is bérleti szerződések álltak már fenn.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a bérlemény hasznosítását korábban végző **A.** Kft-vel fennállt üzemeltetési megállapodást a felperes 2015. május 4-én mondta fel. A felperes nyilvánvalóan a bérlemény ésszerű hasznosítására törekedett, ami az adott esetben olyan formában jelentkezett, hogy a bérleti szerződés tárgyát jelentő sport- és szabadidőközpont folyamatos üzemeltetését kívánta elérni. Alappal feltehető, hogy amennyiben az alperes részére a birtokba adást nem tudta, vagy nem kívánta volna biztosítani, úgy az **A.** Kft-vel kötött szerződés felmondására nem került volna sor.

Jelentőséget tulajdonított továbbá a bíróság annak a ténynek, hogy az alperes részéről albérleti szerződések kötésére kerül sor, ami feltételezi azt, hogy a birtoklás és használat joga megillette, ellenkező esetben nem lett volna jogi alapja ilyen szerződések kötésére.

A 2015. május 5. napján kiállított birtokbaadási jegyzőkönyvek is azt támasztják alá, hogy a jegyzőkönyv keltezése szerinti napon az alperes részére a birtokba adás megtörtént, ellenkező esetben nem lett volna értelme a jegyzőkönyvek kiállításának, vagy legalábbis az alperes megjegyzés hozzáfűzésével látta volna el a jegyzőkönyveket, ilyenre azonban nem került sor.

Önmagában az, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvek a bérleti szerződésben B és C jelű melléklet megjelöléssel szerepelnek, ugyanakkor ezek nyilvánvalóan nem álltak rendelkezésre a bérleti szerződés megkötésekor, hiszen később keletkeztek, nem jelenti azt, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvek keltezését valótlannak kellene tekinteni.

Az, hogy a felperes és az **A.** Kft. viszonylatában leltárívek felvételére 2015. május 6. napján is sor került, nem elégséges indok annak a kizárására, hogy az alperes birtoklása 2015. május 5. napján megkezdődött, hiszen az alperes birtokba lépését követően az üzemeltetést korábban végző cég részéről leltározás még folyhatott.

Mindezen megfontolások figyelembevételével a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a felperes birtoklása 2015. május 5. napjától kezdődött.

A felperes kimutatása és a becsatolt számlák alapján volt lehetőség annak a megállapítására, hogy a felperes mikor, milyen tartalommal állított ki az alpereshez szóló számlákat.

A becsatolt felmondást tartalmazó okirat tartalma alapján volt lehetőség a perrel érintett bérleti szerződés megszűnésével kapcsolatos körülmények megállapítására.

Az alperes részéről csatolt okiratok alapján lehetett megállapítani azt, hogy felújítás elvégzésére milyen terveket terjesztett elő a felpereshez. A perben jelentőséggel bíró körülmény az volt, hogy az alperes eleget tett-e a szerződésből eredő fizetési kötelezettségének, továbbá hibás teljesítés címén van-e lehetőség a felperes által követelt díjak csökkentésére, ezért nem volt érdemi jelentősége annak, hogy az alperes által tervezett felújítás, fejlesztés meghiúsulásának mi volt az oka.

A bérlemény, az abban lévő berendezések, felszerelések állapotával, használhatóságával kapcsolatban tanúk kihallgatására került sor, valamint szakértői bizonyítás folyt. A felperes

alkalmazásában álló **S.J.** és **B.Z.N.** tanúk arról számoltak be, hogy az alperes részéről hibajelzés nem érkezett hozzájuk, legfeljebb a légállapoti körülményeket érintően, melyek abból adódtak, hogy a kezelőszemélyzet nem tudta megfelelően üzemeltetni a légkezelő berendezéseket.

Cs.I.A. a bowlingpálya állapotáról, használhatóságáról tudott nyilatkozni.

T.L. az **A.** Kft. részéről közreműködött a bérlemény üzemeltetésében 2015 májusát megelőzően. Részletes ismerettel rendelkezett a bérlemény állapotáról, a működési rendellenségekről. Az érdektelennek minősülő tanú vallomásából alappal vonható le következtetés arra, hogy a bowlingpálya üzemeltetése folyamatos szervizelést igényelt, továbbá a fallabdapályák falai nem voltak megfelelő állapotúak. A légkezelő rendszer állapotával kapcsolatban azt közölte, hogy csúcsidőszakban, extrém időjárás esetén panaszolták a vendégek, hogy nincs elég levegő.

Az alperes részéről megjelölt hibajelenségek fennállásának a vizsgálatára szakértői bizonyításra került sor. A szakértői szemle lefolytatásának idején a bérlemény átalakítása már zajlott. Szakértői szemle keretében a fallabdapályák megszemlélésére, valamint a légkezelő rendszer tervi állapota szerinti számítások elvégzésére nyílt lehetőség.

T.L. tanú vallomása és **Ő.J.** igazságügyi építész szakértő szakvéleménye alapján megállapítható volt az, hogy a fallabdapályák esetében a falazat oly mértékben volt használt, hogy az rendeltetésszerű használatra csak korlátozottan volt alkalmas.

A bowlingpálya állapotát illetően **T.L.** és **Cs.I.A.** tanúk vallomása alapján volt megállapítható az, hogy a folyamatos megbízható működésre nem volt alkalmas, ennek megfelelően annak rendeltetésszerű használata akadályozott volt.

A légkezelőrendszer működésével kapcsolatban számítások elvégzésére sor került, az így nyert szakértői megállapítások **Sz.S.** és **K.J.** igazságügyi épületgépész szakértők részéről lényegében egybehangzóak voltak, ezek alapján lehetett megállapítani azt, hogy a perrel érintett időszakban működő légkezelő rendszer nyári nagy melegek esetén a sporttevékenységekre használt létesítményekben szükséges mértékű, legfeljebb 50 százalék relatív páratartalmat biztosítani nem tudta split klímaberendezéssel el nem látott helyiségekben..

A felperes kifogásolta az erre vonatkozó szakértői megállapításokat hivatkozva arra, hogy a sportcélú létesítmények páratartalmával kapcsolatban a szabvány előírásokat nem tartalmaz. A szabványi előírások hiányát a szakértők is jelezték, azonban szabvány hiányában is biztosítani kell a rendeltetésszerű használatra alkalmas körülményeket. Jogszabályi, vagy szakmai előírás hiányában az élettapasztalat, illetve a szakma ismeret az, ami kellő alapot jelenthet az ilyen tárgyú megállapításokhoz. **Sz.S.** szakértő nyilatkozott arról is, hogy a számszerű értékek meghatározásához pontos kiindulási adatok szolgáltatása lenne szükséges, tehát légállapoti és hőmérsékleti adatok közlése hiányában számítások nem végezhetőek el. Figyelemmel arra, hogy a bérlemény átalakítása a per időszakában lezajlott, ezért a korabeli viszonyok reprodukálására lehetőség nincs, ezért a bíróság a szakértők szakmai tapasztalatára és ismeretére alapozott megállapításokat elfogadta, figyelemmel arra is, hogy a légállapoti viszonyokat illetően **T.L.** tanúvallomásában a szakértői következtetésekkel azonos körülményekről számolt be, nevezetesen arról, hogy csúcsidőszakban, extrém időjárás esetén panaszolták a vendégek, hogy nincs elég levegő.

Az alperes hibaként jelölte meg azt, hogy a szauna falborítása mögött penészedés volt észlelhető. Ennek tényét a perben rendelkezésre álló bizonyítékok nem támasztják alá, ezért a szaunával

kapcsolatban hiba fennállását a bíróság nem állapította meg.

I.Gy. igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő nyilatkozott arról, hogy a megállapítható hibák a szerződésben kikötött bérleti díjra milyen mértékű csökkentő hatással voltak. A rendeltetésszerű használatra nem vagy korlátozottan alkalmas részek területének az alapulvételével lefolytatott kalkuláció helyessége felől a bíróságban kétség nem merült fel. A perben kirendelt szakértők együttesen nyilatkoztak arról, hogy a bérleti díj csökkentés mértékének a meghatározása során milyen körülmények figyelembevételére került sor.

Az így előadott szakértői megállapítások helyességéhez kapcsolódóan a bíróságban aggály nem merült fel, a felmerülő kérdésekre a szakértők válaszukat megadták, a szükséges pontosításokat elvégezték, ezért a szakértői megállapításokat a bíróság a döntés meghozatala során figyelembe vette.

A peres felek közti bérleti szerződés megkötésekor hatályos, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére, a lakásbérlet szabályait – e törvény Második részében foglalt eltérésekkel – megfelelően kell alkalmazni.

Az Ltv. 12. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni.

Az Ltv. 1. §-ának (3) bekezdése folytán alkalmazandó Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:331. §-ának (1) bekezdése szerint bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

A bérleti díj a bérlemény használatával felmerülő költségekre is kiterjed a Ptk. 6:335. §-ának (1) bekezdésében írtaknak megfelelően.

Ezen rendelkezések alapján az alperes a felperes által követelt bérleti díj, üzemeltetési díj és közüzemi díj fizetésére köteles. Megjegyzést érdemel, hogy a 2016. szeptember 1-től 18-ig tartó időben a bérleti szerződés megszűnése miatt az alperes jogcím nélküli használónak minősült és így a bérleti díjjal azonos összegű használati díj fizetésére köteles az Ltv. 20. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint. A használat idején felmerült üzemeltetési díj és közműdíjak mint az alperes használatával felmerült költségek szintén az alperes terhére esnek.

A felperes által ezen a címen előterjesztett igénnyel szemben az alperes szavatossági kifogást támasztott.

A Ptk. 6:178. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy ha a jogosult más dolgának, vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására, vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolog, vagy az oltalom tárgya a szerződésszerű használatra, felhasználásra, vagy hasznosításra alkalmas.

A Ptk. 6:332. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. Erre a

szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

A Ptk. 6:157. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Ptk. 6:123. §-ának (1) bekezdésében általános jelleggel rögzít minőségi követelményeket amikor kimondja, hogy a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra, így alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetési szolgáltatásokat rendszerint használnak; rendelkeznie kell azzal a minőséggel és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos rendeltetési szolgáltatásoknál szokásos és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a kötelezettnek, vagy – ha nem a kötelezett állítja elő a szolgáltatás tárgyát – a szolgáltatás előállítójának és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kijelentését.

A Ptk. 6:159.§-ának (1) bekezdése kimondja, hogy olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Ezen szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az alperes szavatossági kifogásával szemben a felperes hivatkozott arra, hogy részéről hibás teljesítés nem következett be, mivel az alperes részéről megjelölt, hibával terhelt elemek, azaz a bowlingpálya, a fallabdapályák és a levegőellátás rendszere nem képezték a bérleti szerződés keretében nyújtott szolgáltatás tárgyát, mivel a szerződés keretein belül a felperes mindössze a területet biztosította.

Az Ltv. 91/A. §-ának 16. és 17. pontjában foglaltaknak megfelelően a szellőztető feltétlenül olyan berendezés, amely a bérleti szerződés keretében nyújtott szolgáltatástól elválaszthatatlan.

A további, sport- és szabadidős tevékenység végzéshez kialakított berendezések esetében azt kell figyelembe venni, hogy a bérleti szerződés tárgya olyan helyiség volt, amelyet sport- és szabadidős tevékenység céljára rendeztek be, az alperesnek ilyen céllal kellett használnia azt. A szerződés tartalmának, feltételeinek meghatározása során – így például a bérleti díj összegének a meghatározásakor – nyilvánvalóan ezt a rendeltetést vették figyelembe a felek. Ebből következik az, hogy nem lehet a bérleti szerződés tárgyát önmagában az építmény födémeire és falaira redukálni, a beépített, a felperes részéről rendelkezésre bocsátott épített elemek a bérleti szerződés tárgyától elválaszthatatlanok, azok gyakorlatilag alkotórészi minőségűek.

Ennek megfelelően az alperes által kifogásolt elemek esetében a felperes szavatosi felelőssége vizsgálható.

A szavatosi felelősség alapján a felperesnek biztosítania kellett volna azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatás, azaz a bérlemény, valamint annak berendezései a rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Ez alól kivételt az jelenthetne, ha a felek a szerződésükben egyértelműen megjelölik azt, ha valamely berendezés nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra és a felek a bérleti díj összegének meghatározása során ezen körülményt is figyelembe veszik. Ez azonban a bérleti szerződésből, valamint a bérleti szerződés megkötésére vezető körülményekből teljes egyértelműséggel nem állapítható meg, így a tényállás részeként megállapított hibajelenségek esetében a felperes hibás teljesítése elviekben megállapítható.

A felperes – igazolandó, hogy a bérleti díj összegének meghatározása során az avult műszaki állapotot figyelembe vették – indítványozta annak a szakértői vizsgálatát, hogy az érintett időszakban milyen mértékű volt a bérleti díj a hasonló rendeltetésű bérlemények esetében. Az alperes részéről támasztott kifogás alapját nem az avultság, hanem a rendeltetésszerű használatra való korlátozott alkalmasság jelentette. Ennek megfelelően nem az volt a jelentőséggel bíró kérdés, hogy az avult műszaki állapottal arányos volt-e a kikötött bérleti díj, hanem az, hogy a kifogásolt, a rendeltetésszerű használat akadályát jelentő hibákra tekintettel milyen mértékű díjcsökkentés elszámolása indokolt. Ennek a megválaszolásához más szerződésekben kikötött bérleti díj összegének figyelembe vétele, összehasonlító adatok elemzése nem szükséges, mivel a díjcsökkentést az adott szerződés keretein belül, nem más szerződések viszonylatában kell kalkulálni. Erre figyelemmel a szakvélemény ilyen irányú kiegészítésére előterjesztett indítvány teljesítését a bíróság mellőzte.

A Ptk. jelenlegi szabályai kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jogalanyok körültekintő eljárásának.

A Ptk. 6:127. §-ának (1) bekezdése alapján a jogosult késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e.

Erre tekintettel jelentőséget kap az, hogy a gazdálkodó szervezet alperes sport- és szabadidő létesítmény üzletszerű hasznosításával kívánt foglalkozni. Lényegesnek minősítette a bíróság azt a mozzanatot, hogy az alperes ügyvezetőjének vezetésével működő **C.** Kft. 2014. évben már ajánlatot juttatott el a felpereshez a bérlemény használatával kapcsolatban. Ez az ajánlat felújítási, korszerűsítési munkálatokról tett említést, egyebek mellett a légkezelő rendszerre kiterjedően.

Nem elhanyagolható az, hogy az alperes különösebb utánajárás, vizsgálódás nélkül pontos adatokat szerezhetett volna a bérlemény használatával kapcsolatos körülményekről, a fennálló hiányosságokról, hibákról, az A. Kft. képviseletét ellátó **T.L.**-tól. Ugyanakkor az ő tanúvallomásából megállapítható volt, hogy az alperes részéről igén csekély mértékű érdeklődés merült fel a bérlemény állapotával kapcsolatban, a bérlemény bejárására, megtekintésére megfelelő időt nem fordított.

Bár a perben rendelkezésre álló szakvélemény az érintett hibajelenségeket csak üzemszerű használat során lehetett felismerni, azonban a rendelkezésre álló adatokból alappal feltehető az, hogy az alperes a részéről sérelmezett hibajelenségek létezéséről könnyűszerrel tudomást szerezhetett volna az üzemeltetésben közreműködő **T.L.-**tól, aki tanúvallomásában ezen hibajelenségeket 2005. évet megelőzően is fennálló hibaként írta le.

Mindez azt jelenti, hogy az alperesnek a sérelmesnek tartott hibajelenségeket a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett, az elvárhatóan gondos eljárás mellett azok fennállásáról tudomást szerezhetett volna, így a felperes terhére hibás teljesítés nem állapítható meg, így a bérleti díj, üzemeltetési díj és a közüzemi díjak csökkentésére a szavatossági alapon előterjesztett kifogás alapján lehetőség nincsen.

Megjegyzést érdemel az, hogy amennyiben az alperes javára a szavatossági kifogás figyelembe vehető lenne, úgy a 30 százalék mértékű díjcsökkentés legfeljebb a bérleti díj címén előterjesztett felperesi követeléssel szemben lenne érvényesíthető, figyelemmel arra, hogy az üzemeltetési díj, illetve a közüzemi díj az alperes által ténylegesen igénybe vett szolgáltatásoknak az ellenértéke, tehát ezekhez kapcsolódóan az alperes által sérelmezett hibajelenségek elszámolása nem merülhet fel.

A kifejtettek alapján a felperes részéről bérleti díj, üzemeltetési díj és közüzemi díj címén előterjesztett összegek megfizetésére köteles az alperes.

További következmény az, hogy a felek közti bérleti szerződés megszűnésének okaként kizárólag az alperesnek a fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztásában jelentkező szerződésszegő magatartása vehető számításba, ezért az alperes a kötbér címén előterjesztett felperesi igény teljesítésére is köteles a Ptk. 6:186. §-ának (1) bekezdése, valamint a bérleti szerződés 19.1. pontjában írt rendelkezés alapján.

Az óvadék késedelmes fizetése címén előterjesztett felperesi igény jogi minősítéséhez azt kell figyelembe venni, hogy az alperes egy szerződésben meghatározott kötelezettségének a nem teljesítése esetére írtak elő fizetési kötelezettséget a felek. Ezt a bérleti szerződésben nem kötbérnek nevezték a felek, de rendeltetését tekintve ezt a célt tölti be, ezért a kötbérre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók, ahogy erre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) e körben lényegileg egyező szabályait értelmező eseti döntés (Bírósági Határozatok 2010. évi 16. szám) rámutat.

A Ptk. 6:186. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Ptk. 6:188.§-a rendelkezik arról, hogy a túlzott mértékű kötbér összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

A bíróság figyelembe vette azt, hogy 2.000.000 Ft összeg késedelmes megfizetéséhez kapcsolódóan a felperes 7.000.000 Ft összegű fizetés teljesítését igényelte. A szerződésszegés jellegét, súlyát figyelembe véve a követelt összeg mindenképpen aránytalannak tekinthető, annak a mérséklése indokolt. A bíróság 25 százalékra való mérséklést talált megfelelőnek, ezért ehhez kapcsolódóan 1.750.000 Ft összeg az, aminek a megfizetésére az alperes köteles.

Mindezekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben írtak szerint 68.017.227 Ft összegű tőke megfizetésére kötelezte az alperest.

Ezen összeg után az alperes késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértékét a bíróság a Ptk. 6:155. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékű kamat fizetésére.

A kamatfizetés kezdő időpontjaként a bíróság a felperes részéről kiállított számlákban feltüntetett teljesítési határidőt követő napot vette figyelembe, mivel a teljesítési határidő utolsó napján a teljesítés még késedelem nélkül megtörténhetett. Ezen túlmenően számításba vette azt is, hogy az alperes részéről nyújtott 8.000.000 Ft összegű óvadékot a legkorábban esedékes fizetési kötelezettségek tőkeösszegébe kellett beszámítani, így ezen részösszegek esetében a kamatfizetés időtartama 2016. augusztus 30-ig terjed, mivel 2016. augusztus 31-én a bérleti szerződés megszűnt, és ezzel a nappal megtörtént 8.000.000 Ft összegű óvadék elszámolása. 175.412 Ft összegű közműköltség teljesítése 2015. december 10-én megtörtént 175.112 Ft erejéig, melyet a kamatfizetési időszak meghatározása során szintén figyelembe vett. Az óvadékösszeg nem teljesítésére tekintettel meghatározott 1.750.000 Ft összegű fizetési kötelezettség esetében a 2015. szeptember 16-a és 2016. augusztus 31-e közötti időszak időarányos közepét határozta meg a kamatfizetés kezdeteként.

A felperes pernyertességének aránya 93 százalékban határozható meg. Az eljárásban alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 78. §-ának (1) bekezdése és 81. §-ának (1) bekezdése alapján a felperes ilyen arányban igényelheti a perrel felmerült költségeinek megtérítését, míg az alperes perköltségigényt 7 százalék mértékben támaszthat alappal.

A perköltségek körében a felperes oldalán a bíróság a felperes részéről megfizetett 300.000 Ft összegű, a fizetési meghagyásos eljárás során megfizetett eljárási díjat, 1.200.000 Ft összegű kiegészített illeték, 36.320 Ft összegű előlegezett szakértői díj, 13.500 Ft összegű előlegezett tanúdíj összegét, valamint a felperest képviselő ügyvéd munkadíját vette számításba. Az ügyvédi munkadíj összegét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján, forgalmi adó felszámításával 3.045.460 Ft összegben határozta meg.

Az alperes oldalán 1.013.920 Ft összegű előlegezett szakértői díjat, valamint az alperest képviselő ügyvéd munkadíját vette számításba, melynek összegét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján, forgalmi adó felszámításával 3.045.460 Ft összegben határozta meg.

A felperes így 4.595.280 Ft 93 százalékára, 4.273.610 Ft perköltségre, az alperes 4.059.380 Ft 7 százalékára, 284.157 Ft perköltségre tarthat igényt. Ezen összegek összevezetése alapján az alperesnek van perköltségfizetési kötelezettsége 3.989.453 Ft összegben.

A teljesítési határidő a régi Pp. 217. §-ának (1) bekezdésén alapul.

..., 2018. december 13.

... s. k.
bíró